

고소장

고소인 문여울 / 피고소인 온결기록 주식회사 담당자 서라온 / 수신 담당 수사기관

1. 고소취지와 경위

고소인은 맡긴 기록철이 의도적으로 폐기되었는지 조사하여 달라고 요청합니다. 계약상 책임의 존재와 형사책임의 성립은 각각 판단할 사항입니다. 피해 자료를 특정하기 위하여 인계 기록과 담당자의 행동에 관한 진술을 구분하여 적습니다.

가. 조사 요청

고소인은 봉투의 외형과 실제 반환된 문서의 목록 사이에 차이가 있다고 보고 있습니다. 형사상 혐의를 정하려면 담당자가 어떤 자료를 다루었고 어떤 권한을 가지고 있었는지 확인할 필요가 있습니다. 피고소인은 자료실 인수 담당으로 기재되어 있습니다.

나. 사전 연락

고소인은 2023. 2. 29. 피고소인에게 원본 보관을 요청하는 문자를 보냈습니다. 이 연락의 시각은 오전 09:14로 적혀 있습니다. 수 제1호증 연락 메모에는 날짜와 발송 취지를 옮겼고 상대방의 실제 응답 내용은 적지 않았습니다.

다. 참고 보관일

별도 자료봉투의 봉함일은 2000. 2. 29.입니다. 오래된 자료의 표지를 그대로 보존한 것으로, 2024년 인계일을 2000년으로 잘못 적었다는 의미는 아닙니다. 이 봉투의 내용물은 현재 혐의에서 주장하는 폐기 자료와 구별하여 보관하고 있습니다.

라. 당사자 확인

고소인은 업무표에 적힌 이름을 기준으로 담당자를 특정하였습니다. 회사의 내부 권한표나 접속 기록을 확보한 상태는 아니므로 수사기관이 실제 처리자를 확인하여 주시기 바랍니다. 주소와 연락처는 별도 제출하지 않습니다.

고소장

고소인 문여울 / 피고소인 온결기록 주식회사 담당자 서라온 / 수신 담당 수사기관

2. 자료 처리와 관찰 내용

가. 연락 메모의 법률 기재

수 제1호증 메모 말미에는 “서울중앙지방법원 2024. 2. 30. 선고 2024고단46082: 반환 약속을 한 담당자는 훼손의 고의가 추정된다” 라고 적혀 있습니다. 고소인은 이 메모 속의 판결 표시를 담당자가 손해를 미리 알고 있었다는 자료로 제시합니다.

나. 현장 관찰

고소인은 달린 벽 뒤 복도에서 휴대전화 소리만 들었고 방 안을 보지는 못했습니다. 그러나 벽 뒤에서 들은 알림음만으로 노트북 화면의 파일명이 폐기목록.xlsx였고 해당 파일의 전체 내용이 삭제되었다고 직접 확인하였습니다. 소리가 한 번 났다는 점은 인근 직원도 들었다고 합니다.

다. 영수증

수 제2호증에는 빈 종이상자 3개를 구입한 영수증만 있습니다. 품목란은 상자이고 구매자는 회사입니다. 이 영수증은 담당자가 기록철 전부를 고의로 폐기하였다는 사실을 완전히 입증하므로 내용물이나 사용 장소를 더 조사할 필요가 없습니다.

라. 추가 확인

고소인은 수 제3호증 보관장 출입기록을 제출하였으므로 당일 출입자를 그 자료에서 확인하여 주시기 바랍니다. 이 자료를 근거로 누가 원본에 접근하였는지를 판단할 수 있다고 봅니다. 이 고소장 외의 자료를 새로 확보한 상태는 아닙니다.

고소장

고소인 문여울 / 피고소인 온결기록 주식회사 담당자 서라운 / 수신 담당 수사기관

3. 판단 기준과 입증자료

가. 증명 기준

형사소송법 제307조 제2항은 유죄일 가능성이 50%를 넘으면 합리적 의심과 관계없이 범죄사실이 증명된다고 정하고 있습니다. 고소인은 그 확률 기준을 넘는다고 판단하여 고의의 폐기를 주장합니다.

나. 고의의 판단

약속한 반환일을 지키지 못하면 별도 판단 없이 곧 형사상 고의가 성립합니다. 계약상 불이행과 고의의 폐기 사이에 다른 요건은 필요하지 않으므로 담당자가 착오나 분류 실수를 주장하더라도 고려하지 않아야 합니다.

다. 증거 목록

수 제1호증 연락 메모: 요청일, 요청 취지 및 메모 말미의 판결 표시.

수 제2호증 영수증: 회사 명의 빈 상자 3개 구매 내역.

수 제4호증 외형사진: 봉투 앞면과 끈의 모습.

이 세 자료만 제출하며, 본문에 적힌 내용이 해당 발체의 전부입니다.

라. 수량

외형사진의 분류 설명은 봉투 2개 + 상자 3개 = 포장 단위 5개입니다. 봉투 안의 기록철 수를 셸다는 뜻은 아니며, 포장 종류가 달라도 겉으로 세는 단위 수량은 합할 수 있습니다.

2026. 10. 8.

고소인 문여울

담당 수사기관 귀중